

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/1111

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה) (תיקון – תנאים להתרת השקעה במניות כהוצאה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 20 בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011¹, בסעיף 20(ב), פסקה (1) – תימחק.

דבריו הסבר

בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011 (להלן – החוק) נקבעה הוראת שעה לשנים 2011–2015 שבמסגרתה ניתנה הטבת מס לפי סעיף 20 לחוק המתמדת השקעות של יחידים (אנג'לים) במניות "חברת מטרה", בדרך של ניכוי עלות ההשקעה כהוצאה, כנגד כל מקור הכנסה עד לתקרה של 5 מיליון שקלים חדשים במשך תקופת ההטבה. מטרתה של הטבת המס היא להוזיל את עלויות ההשקעה ולעודד השקעות הון בחברות הזנק עתירות ידע, שעיקר פעילותן היא פעילות מחקר ופיתוח.

בתיקון מס' 5 לחוק משנת 2016 (להלן – התיקון), הוארכה הוראת השעה עד לתום שנת 2019 והתווסף מסלול השקעה חלופי המאפשר ליחידים או לשותפות בין יחידים להשקיע במניות חברה מתחילה בדרך של התרת סכום ההשקעה כהוצאה בידם כדי לסייע לביסוסן של חברות הזנק צעירות. חברות כאמור מצויות בשלב הראשוני של פעילות המחקר והפיתוח שלהן (שלב ה-Seed) וזקוקות למקורות מימון וגיוסי הון. בתיקון הוסמך שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להאריך את תוקף ההטבה בארבע שנים באופן חד פעמי.

כדי להמשיך לעודד ולתמרץ משקיעים להשקיע בחברות מקומיות, ביניהן חברות בחברה הערבית הזקוקות במיוחד למשאבים בשלבי ההקמה הראשוניים, מוצע לבטל את הסעיף המגביל את תוקפה של הטבת המס לתקופה קצובה, כך שההטבה תינתן באופן קבוע.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/24/2593).

הצעת החוק זהה לפ/24/2593 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית לכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

¹ ס"ח התשע"א, עמ' 138.